אוֹהֵב שָׁלוֹם וְרוֹדֵף שָׁלוֹם כְּמִדָּתוֹ שֶׁל אַהֲרֹן[ח], וְהַגְּרוּשָׁה הִיא הִפּוּךְ זֶה בַּעֲלַת מְרִיבָה, שֶׁעָשְׂתָה פֵּרוּד בֵּין הַדְּבֵקִים, וְאֵין לְחַבֵּר שְׁנֵי הֲפָכִים (מצודת דוד (רדב"ז) מצוה שכט). גַּם כִּי שָׁמָּא עֵינֶיהָ עַל בַּעְלָהּ הָרִאשׁוֹן שֶׁעָשָׂאָהּ כְּלִי, וְעַל דֶּרֶךְ שֶׁאָמְרוּ רַז"ל (פסחים קיב.) "גָּרוּשׁ שָׁנָשָׂא גְּרוּשָׁה אַרְבַּע דֵּעוֹת בַּמִּטָּה", זֶה לִבּוֹ לְאִשְׁתּוֹ רִאשׁוֹנָה וְזֹאת לְבַעְלָהּ הָרִאשׁוֹן' (רש"י שם ד"ה ארבע) וְנִמְצָא שֶׁאֵין לוֹ אִשָּׁה, שֶׁהוּא חֲצִי הַגּוּף. וּכְבָר יָדַעְתָּ מַה שֶּׁקָּרָה לְנָדָב וַאֲבִיהוּ שֶׁלֹּא הָיוּ נְשׂוּאִים נָשִׁים[ט] (טעמי מצות (לר"מ הבבלי) לא תעשה קנג). וְאוּלַי דַּעְתָּהּ לְבַעְלָהּ הָרִאשׁוֹן וּבָנָיו גַּם בֵּן קְרוֹבִין לְמַמְזֵרִין, דְּתַנְיָא 'לֹא יְשַׁמֵּשׁ אָדָם עִם אִשְׁתּוֹ וְיִתֵּן עֵינָיו בְּאִשָּׁה אַחֶרֶת' (רש"י שם. ועיין נדרים כ:). וְעַל דֶּרֶךְ הַסּוֹד כִּי יֵשׁ לְמַעְלָה כִּתּוֹת מְכֻוָּנוֹת לִגְרוּשָׁה חֲלָלָה וְזוֹנָה, וּכְשֶׁיִּהְיֶה הַכֹּהֵן אֲחִיהֶם בְּמִשְׁמַרְתָּם נַעֲשֶׂה מִמִּינָם, וְאֵינוֹ יָכוֹל לְהַלָּחֵם עִמָּהֶם (עיין טעמי מצות שם קנה).

הציונים עיין מצוה רס"ו.

משנה הלכות

פוסל לכהונה[י]. נתן לה גט על תנאי ולא נתקיים התנאי אינו פוסל[יא]. יצא קול על אשה שנתקדשה ונתגרשה חוששין לאוסרה לכהונה[יב], ואם יצא אמתלא אין חוששין[יג], ועיין שו"ת חוט השני (סי' י"ז בדיני אמתלא).

שאר פרטים. כל הגרושות שצריכות גט מדרבנן כגון חרש שנשא חרשת וכיוצא בהן נפסלו לכהונה. כהן שאמר הריני מוחל קדושתי ואשא גרושה מלקין אותו ומוציאין ממנו, ד'וקדשתו' בעל כרחו (ועיין ר"ן בגיטין ובשו"ת חתם סופר בטענת הבעל שאשה שגרשה את בעלה מותרת לכהן[יד]). גרושה מחציה שפחה וחציה בת חורין מסופק במנחת חינוך אי לוקה משום גרושה. ונוהג בכל מקום ובכל זמן בזכרי כהונה. ופעמים שיתחייב כהן גדול ד' מלקיות בביאה אחת, וכגון שהיתה אלמנה, ונעשית גרושה, ונעשית חללה, ונעשית זונה, ועל כיוצא בזה אמרו חז"ל איסור מוסיף, ולדעת הסמ"ג חייב ה'. אבל אם נשתנה הסדר וכגון שנעשית מתחילה זונה וכו', אינה חייב על ביאתה אלא מלקות אחד, לפי שאין איסור חל על איסור אלא אם כן באים כאחד או במוסיף או בכולל[טו].

ח. ראה אבות פ"א מי"ב. **ט.** עיין תנחומא אחרי מות ו. **י.** מנחת חינוך. **יא.** אבן העזר שם. **יב.** עיין רמב"ם הל' גירושין פ"י ה"כ, והל' איסורי ביאה פי"ז ה"כ. אבן העזר שם ס"ה. **יג.** אבן העזר שם. **יד.** ועיין אבן העזר סי' ו'. **טו.** רמב"ם הל' איסורי ביאה פי"ז ה"ט-י'.

מִצְוָה רסט

לְקַדֵּשׁ כֹּהֲנִים (מִצְוַת עֲשֵׂה ק"ו)

צִוָּה הַקָּדוֹשׁ בָּרוּךְ הוּא לְקַדֵּשׁ זֶרַע שֶׁל אַהֲרֹן לְדוֹרוֹת וּלְהַקְדִּימָם לְכָל דָּבָר שֶׁבִּקְדֻשָּׁה, שֶׁנֶּאֱמַר (ויקרא כא, ח) 'וְקִדַּשְׁתּוֹ כִּי אֶת לֶחֶם אֱלֹקֶיךָ הוּא מַקְרִיב'.

מִשָּׁרְשֵׁי הַמִּצְוָה. מַה שֶּׁגִּלָּה הַכָּתוּב 'כִּי אֶת לֶחֶם אֱלֹקֶיךָ הוּא מַקְרִיב', וּמִכְּבוֹד הָאָדוֹן לְכַבֵּד אֶת מְשָׁרְתָיו אֲשֶׁר בָּחַר בָּהֶם. וּבָזֶה אָנוּ עוֹשִׂים רְצוֹן הַמָּקוֹם בָּרוּךְ הוּא, וּבְכָל עֵת אֲשֶׁר נְכַבֵּד הַכֹּהֲנִים נִזְכֹּר וְנִקְבַּע בְּמַחְשְׁבוֹתֵינוּ כְּבוֹדוֹ בָּרוּךְ הוּא וְגָדְלוֹ, וּבִזְכוּת הַמַּחֲשָׁבָה הַזֹּאת וְהָרָצוֹן הַטָּהוֹר תָּחוּל בִּרְכָתוֹ בָּרוּךְ הוּא וְטוּבוֹ הַגָּדוֹל עָלֵינוּ (חינוך). וְעַל דֶּרֶךְ הָרֶמֶז לְהוֹצִיא מִמַּחְשְׁבוֹת הֲמוֹן עָם וְעַמֵּי הָאָרֶץ הַמְבַזִּים כֹּהֲנֵי ה' נוֹשְׁאֵי דֶּגֶל

משנה הלכות

רסט) גדרי המצוה. קיום המצוה, מצות עשה לקדש כהנים בין תמימים ובין בעלי מומין, וכהנים תמימים להכניסם לקרבן וזהו עיקר העשה[א], וכן להקדימם לכל דבר שבקדושה לפתוח ראשון ולברך ראשון וליטול מנה יפה ראשון[ב].

בעל כרחו. לא רצה הכהן, מקדשין אותו בעל כרחו שזה המצוה אנחנו נצטווינו בה ואין זה בבחירת הכהן[ג]. ובדבר שהוא רק משום כבודו יכול למחול באופנים ידועים, ועיין משנה הלכות (ח"ג סי' י"ג-י"ד-ט"ו).

פרטי דינים. כהן קורא ראשון ואחריו לוי ואחריו ישראל, לא היה שם לוי כהן קורא ב' פעמים, ולא יקראו כהן אחר לשני משום פגם שניהם[ד]. אסור להשתמש עם כהן ואם מחל מותר[ה]. כהן חלל אין מצוה לכבדו[ו], וכן כהנים בעלי עבירה נמנעים מכבוד[ז]. כהן הנמכר בבית דין מותר להשתמש בו[ח]. כהן מותר להשתמש בכהן אחר[ט]. יש לו בת שזנתה אין מחויב לקדשו', כהן בעל מום פצוע דכה וכרות שפכה מצוה לקדשם[יא], כהן ממזר מכהן נחלקו האחרונים אי קדושת כהן עליו, עיין מה שכתבתי בספרי משנה הלכות

רסט) א. רמב"ם הל' כלי המקדש פ"ד ה"א. **ב.** שם ה"ב. או"ח סי' קס"ז סי"ד בהגה, ובסי' ר"א ס"ב. **ג.** יבמות פח: חינוך. **ד.** רמב"ם הל' תפילה פי"ב והי"ח-י"ט. או"ח סי' קל"ה ס"ז-ח. **ה.** או"ח סי' קכ"ח סמ"ה בהג"ה. **ו.** מנחת חינוך. **ז.** או"ח שם ס"מ. מנחת חינוך. **ח.** מנחת חינוך אות ב' בשם הגהות מרדכי גיטין סי' תס"א, והגהות מיימוני הל' עבדים פ"ג ה"ח. **ט.** עיין באר היטב שם ס"ק פ"ג. **י.** או"ח שם סמ"א. ועיין מגן אברהם או"ח סי' קכ"ח ס"ק ס"ב, ועיין מנחת חינוך. **יא.** מנחת חינוך אות ג.

הַתּוֹרָה בְּמַחְשְׁבוֹתָם מִפְּנֵי שֶׁמְּקַבְּלִים מֵהֶם, וַעֲלֵיהֶם מִחָיָתָם, הַזְהִיר הַכָּתוּב 'וְקִדַּשְׁתּוֹ כִּי אֶת לֶחֶם אֱלֹקֶיךָ הוּא מַקְרִיב' וְאֵין זֶה לֶחֶם שֶׁלְּךָ וּמִן שְׁמַיָּא דְּקָא זָכֵי לֵהּ, עַל כֵּן 'וְקִדַּשְׁתּוֹ'.

גיטין נט: רמב"ם הל' כלי המקדש פ"ד, ספר המצוות מצות עשה ל"ב, סמ"ג עשין קע"א, אורח חיים סי' ק"ה קס"ז ר"א.

מִצְוָה עֵר

עַל כָּל נַפְשֹׁת מֵת לֹא יָבֹא (לֹא תַּעֲשֶׂה קס"ד)

הַזְהִיר הַקָּדוֹשׁ בָּרוּךְ הוּא שֶׁלֹּא יִכָּנֵס כֹּהֵן גָּדוֹל בְּאֹהֶל הַמֵּת, וַאֲפִלּוּ לִקְרוֹבִים שֶׁכֹּהֵן הֶדְיוֹט מִטַּמֵּא לָהֶם, שֶׁנֶּאֱמַר (ויקרא כא, יא) 'וְעַל כָּל נַפְשֹׁת מֵת לֹא יָבֹא'.

משנה הלכות

(ח"ב סי' כ"ה), ועיין בפרי מגדים באורח חיים (סי' קכ"ח) ובט"ז באבן העזר (סי' ז' ס"ט), ואי נושא את כפיו ואם מותר לטמא למתים. וכהן עני כשמחלקין מתנות עניים נוטל חלק יפה בראש[יב]. כהן שהרג את הנפש או המיר דתו רח"ל ושב בכל כוחו מצוה לקדשו[יג]. כהן מחלל שבת בפרהסיא אסור לקדשו, וכן כל מחללי שבת בפרהסיא אסור להחניף להם ולהראות להם קירבה אם לא שמתכוון שעל ידי זה יכול להחזירו למוטב, וכגון שהוא תינוק שנשבה, ודבר זה מסור ללב. ונוהג בכל מקום ובכל זמן בזכרים ונקבות.

ער) מעשה האיסור. כהן גדול הנכנס באוהל המת אפילו לקרובים שכהן הדיוט מצוה לטמא להם עובר בלאו, נכנס לאוהל וישב שם עד שמת המת עליו או שנכנס בשידה תיבה ומגדל ובא חבירו ופרע אליו גג השידה חייב שתים שהטומאה וביאה באים כאחד[א]. והאחרונים ז"ל נדחקו בפירוש הא שמעתתא, דהא ישיבה הוה לאו שאין בו מעשה, וכן כשפרע האחר, וכיון שנכנס קודם שמת או בשידה תיבה ומגדל דלא הוה טמא, ומה שאחר פרע אינו מעשה שלו, ועיין כסף משנה שדייק שהוא סמוך למיתה והתרו בו על זה, וכן בפרע, והמהר"ם שי"ק הקשה עליו ממה שכתב בהלכות כלאים (פ"י ה"ל) שכיון שבא על ידי מעשה בתחילה ויש בידו לסלק מקרי עדיין מעשה, וצריך לחלק היכא דתחילת מעשה באיסור גם השהיה אקרי מעשה, משא"כ כאן, וכן מוכח מהרמב"ם[ב], וכן רצה לומר המשנה למלך[ג] אלא דהקשה מהא דפרע, ועיין שאגת

יב. מנחת חינוך ע"פ גמרא ותוס' גיטין נט: **יג.** מנחת חינוך ע"פ שו"ת חכם צבי סי' י"ג. **ער) א.** רמב"ם הל' אבל פ"ג ה"ו. **ב.** הל' מלכים פ"ה ה"ח. **ג.** הל' פסולי המוקדשין פ"ג הכ"א.

מִשְׁרְשֵׁי הַמִּצְוָה. לְפִי שֶׁהַכֹּהֵן הַגָּדוֹל הוּא הַמְקַשֵּׁר בֵּין יִשְׂרָאֵל לַאֲבִיהֶם שֶׁבַּשָּׁמַיִם, וְהוּא הַמּוֹצִיא וּמֵבִיא צָרְכֵי יִשְׂרָאֵל וּבַקָּשׁוֹתֵיהֶם, וְתָמִיד מַחְשְׁבוֹתָיו וּמַעֲשָׂיו קְשׁוּרִים בּוֹ יִתְבָּרַךְ שְׁמוֹ, וְעִם הֱיוֹתוֹ בַּעַל גּוּף, נַפְשׁוֹ תִּשְׁכֹּן תָּמִיד בְּתוֹךְ מִשְׁרָתֵי אֵל הָעֶלְיוֹנִים בִּתְפִלָּתוֹ עַל עַמּוֹ שֶׁלֹּא יֵאָרַע חַס וְחָלִילָה לָהֶם שׁוּם תַּקָּלָה, עַד שֶׁהֶאֱשִׁימָה אוֹתוֹ הַתּוֹרָה כִּי יַהֲרֹג אִישׁ בִּשׁוֹגֵג יְחַכֶּה עַד מוֹת הַכֹּהֵן הַגָּדוֹל וְיֵצֵא מֵעִיר מִקְלָטוֹ, שֶׁהוּא גָּרַם שֶׁלֹּא הִתְפַּלֵּל כָּרָאוּי. וְלָכֵן מִן הָרָאוּי שֶׁלֹּא יִתְבַּטֵּל אַף רֶגַע בְּטָמְאָה כְּלָל, וְלֹא יַפְסִיק בְּכָל אֹפֶן שֶׁהוּא. וּבְכֹהֲנִים הֲדְיוֹטִים חָס רַחֲמָנָא עֲלַיְהוּ שֶׁיִּשְׁפְּכוּ נַפְשָׁם בְּבֵית הַמֵּת כִּי יֵחַם לְבָבָם עַל קְרוֹבֵיהֶם, מַה שֶּׁאֵין כֵּן הַכֹּהֵן הַגָּדוֹל מֵרֹב דְּבֵקוּת נַפְשׁוֹ לְמַעְלָה יִתְפַּשֵּׁט לְגַמְרֵי מִטֶּבַע בְּנֵי אִישׁ וְיַשְׁכִּיחַ מִלִּבּוֹ כָּל עֵסֶק עוֹלָם הַזֶּה הַנִּפְסָד, וְעַל חֶבְרַת הַקָּרוֹב לֹא תִבְכֶּה נַפְשׁוֹ, כִּי כְּבָר הוּא נִפְרַד מִמֶּנָּה בְּעוֹדֶנּוּ בַּחַיִּים (חינוך).

נזיר מב: מז: מכות כא. רמב"ם הל' אבל פ"ז, ספר המצוות לא תעשה קס"ז קס"ה, סמ"ג לאוין רל"ו רל"ז, יראים שמ"ז.

משנה הלכות

אריה (סי' ל"ב) ובהגהות מהרמ"ש בספר מצות השם (מצוה רע"א).

מת מצוה. ודעת החינוך (במצוה רע"א) דכהן הדיוט גם כן חייב בלאו דלא יבוא. כהן גדול שפגע במת מצוה בדרך, אפילו הולך לשחוט את פסחו ולמול את בנו חייב לטמא לו ולקברו, ואיזה הוא מת מצוה כל שקורא ואין עונה, אבל אם קורא ואחרים שומעין קורא לאחרים ויתעסקו בו[ד]. היה עמו נזיר יטמא הנזיר ולא יטמא אפילו כהן הדיוט, כהן גדול וכהן הדיוט יטמא הדיוט ואל יטמא הגדול[ו]. עכו"ם אי מטמא באוהל מחלוקת הראשונים, ונכון להחמיר[ז] כן הוא מסקנת האחרונים. והנה לדעת הפוסקים דכהן מטמא לאשתו קטנה משום דכמת מצוה עשאוה[ח], אם כן כהן גדול אפשר דמטמא לאשתו קטנה, וכן נזיר, ועיין מנחת חינוך דתלוי בשיטת הפוסקים. ונוהג דין זה בזמן הבית שיש שם כהן גדול. ואין חילוק בין משיח בשמן המשחה למרובה בגדים, ודין זה נוהג גם למשיח מלחמה[ט].

ד. עיין במדבר לה, כה כח. **ה.** רמב"ם הל' אבל שם ה"ח. **ו.** שם ה"ט. **ז.** עיין יו"ד סי' שע"ב ס"ב. **ח.** עיין לעיל מצוה רס"ד ובמנחת חינוך שם. **ט.** מנחת חינוך ע"פ משנה למלך הל' כלי מקדש פ"ה ה"ו.

מִצְוָה רעא

לְאָבִיו וּלְאִמּוֹ לֹא יִטַּמָּא (לֹא תַעֲשֶׂה קם"ה)

הִזְהִיר הַקָּדוֹשׁ בָּרוּךְ הוּא שֶׁלֹּא יִטַּמְּא כֹּהֵן גָּדוֹל אֲפִלּוּ לַקְּרוֹבִים שֶׁהַכֹּהֵן הֶדְיוֹט מִטַּמֵּא לָהֶם, שֶׁנֶּאֱמַר (ויקרא כא, יא) 'לְאָבִיו וּלְאִמּוֹ לֹא יִטַּמָּא'.

מִשְׁרְשֵׁי הַמִּצְוָה. מַה שֶּׁכָּתוּב בַּמִּצְוָה הַקּוֹדֶמֶת. גַּם כִּי הַכֹּהֵן הַגָּדוֹל לְגֹדֶל מַעֲלָתוֹ, שֶׁהוּא מְכַפֵּר עַל כָּל יִשְׂרָאֵל, לֹא יִטַּמָּא אֲפִלּוּ לְאָבִיו וּלְאִמּוֹ. כִּי הַטֻּמְאָה שֶׁל הַגּוּף מוֹלִידָה מֶזֶג רַע בַּנֶּפֶשׁ, וְלָכֵן אָמְרוּ (ע"ז כ.) 'טָהֳרָה מְבִיאָה לִידֵי קְדֻשָּׁה וּקְדֻשָּׁה מְבִיאָה לִידֵי רוּחַ הַקֹּדֶשׁ', וּמִפְּנֵי קְדֻשָּׁתוֹ הוֹסִיף עָלָיו הַכָּתוּב שֶׁלֹּא יִטַּמָּא אֲפִלּוּ לַקְּרוֹבִים שֶׁכֹּהֵן הֶדְיוֹט מִטַּמֵּא לָהֶם (מצודת דוד (רדב"ז) מצוה תקפא). וְטַעַם שֶׁלְּמֵת מִצְוָה שֶׁאֵין לוֹ קוֹבְרִין מִטַּמֵּא אֲפִלּוּ כֹּהֵן גָּדוֹל אִם לֹא הָיָה אַחֵר עִמּוֹ לְקָבְרוֹ, מִשּׁוּם דְּ'בְצֶלֶם אֱלֹקִים עָשָׂה אֶת

משנה הלכות

רעא) האיסור ועל מי חל. כהן גדול שמת לו אחד מן הקרובים שכהן הדיוט מטמא להם אסור לטמא להם[א], ובגמרא (הוריות יב:) למדו מהפסוק (ויקרא כא, י) "הכהן הגדול מאחיו' זה כהן גדול, 'אשר יוצק על ראשו שמן המשחה' זה משוח מלחמה, 'ומילא את ידו ללבוש את הבגדים' זה מרובה בגדים, ועל כולן הוא אומר וכו' 'לאביו ולאמו לא יטמא".

מת מצוה. וכבר נתבאר במצוה ע"ר דמטמא למת מצוה. ומעלות יש לענין הטומאה דנזיר קודם לכהן הדיוט, כהן הדיוט קודם למשוח מלחמה, ומשוח מלחמה לסגן, וסגן לכהן גדול[ב], וכולם מטמאים למלך או נשיא שמת[ג]. ובירושלמי בברכות (פ"ג ה"א) ונזיר (פ"ג ה"א) שהוא שיטמא כהן לכבוד הנשיא, כד דמך ר' יודן נשיאה אכריז ר' ינאי אין כהונה היום, כד דמך ר"י נשיאה בר בריה דר"י נשיאה וכו' עד אמר רבי נסא במיתתן עשו אותן כמת מצוה, ועיין עוד ברמב"ם (הל' אבל פ"ג) ורבינו נסים גאון בכתובות (בפרק הנושא) ובספר ארחות חיים ביורה דעה (סי' ע"א) ובספרי משנה הלכות (ח"ג סי' קכ"ז).

כללים. ונוהג בזמן הבית שהיה כהן גדול ובכל מקום שהכהן גדול שם, ועבר וטמא אפילו לקרוביו בכל מיני טומאה לוקה. וכתב הרמב"ם בספר המצוות דבכהאי גוונא דבאו לאוין כפולים מכל מקום אין לוקין לכהן ב' מלקיות משום כהן גדול וכהן הדיוט, כי הלאוין הנוספים בכהן גדול באו לתשלום

רעא) א. רמב"ם הל' אבל פ"ג ה"ו. **ב.** רמב"ם שם ה"ט. **ג.** שם ה"י.

הָאָדָם[ד] וּדְיוֹקְנוֹ שֶׁל מֶלֶךְ מָטֶל בָּאַשְׁפָּה, וְגָדוֹל כְּבוֹד הַבְּרִיּוֹת שֶׁהַתּוֹרָה חָסָה עֲלֵיהֶם (מצודת דוד שם. ובמצוה תקנב), וְאִם לְאַחַר מוֹתָן כֵּן כָּל שֶׁכֵּן בְּחַיֵּיהֶם שֶׁאָסוּר לְבַזּוֹת נֶפֶשׁ מִיִּשְׂרָאֵל.

ציונים ומראי מקומות עיין במצוה הקודמת.

מִצְוָה ערב

כֹּהֵן גָּדוֹל יִקַּח בְּתוּלָה (מִצְוַת עֲשֵׂה ק"ז)

צִוָּה הַקָּדוֹשׁ בָּרוּךְ הוּא שֶׁיִּשָּׂא הַכֹּהֵן גָּדוֹל נַעֲרָה בְּתוּלָה לְאִשָּׁה, שֶׁנֶּאֱמַר (ויקרא כא, יג) 'וְהוּא אִשָּׁה בִּבְתוּלֶיהָ יִקָּח'. הַפְּגָן וּמְשִׁיחַ מִלְחָמָה בִּכְלָל.

מִשְׁרְשֵׁי הַמִּצְוָה. מַה שֶּׁאָמְרוּ רַז"ל (סנהדרין כב:) שֶׁאֵין הָאִשָּׁה כּוֹרֶתֶת בְּרִית אֶלָּא לְמִי שֶׁעָשָׂאָהּ כְּלִי', וּלְהָכִי מִשְּׁתַּבֵּעַל לְאַחַר אֲסוּרָה לוֹ שֶׁמָּא עֵינֶיהָ נָתְנָה בְּאַחֵר (טעמי מצות (לר"מ הבבלי) מצות עשה קט. ועיין חינוך). וּלְפִי שֶׁהָעִקָּר הַטּוֹב שֶׁבָּאָדָם הוּא שֶׁיִּהְיֶה לוֹ מַחֲשָׁבָה טְהוֹרָה וּנְקִיָּה, כִּי אַחֲרֵי הַמַּחֲשָׁבָה

משנה הלכות

דין זה, אבל התוספות בנזיר (מט: ד"ה על כל) כתבו בכהן גדול לעבור עליו בשני לאוין, וסיימו בצריך עיון עיין שם[ב]. ודע עוד דכהנים המטמאין עצמן חוץ מלאו זה עוברים על העשה ד'קדושים יהיו' (ויקרא שם ו)[ג].

ערב) גדרי המצוה ועל מי חלה. מצות עשה על הכהן גדול וסגנו ומשוח מלחמה, הבא לישא אשה שתהיה נערה בתולה[א], ולא ישא את הקטנה ואת הבוגרת ומוכת עץ[ב]. ויש חולקין[ג] דמותר בקטנה. עבר ונשא בוגרת או מוכת עץ אין מוציאין מידו[ד]. וקטנה נסתפק המשנה למלך[ה] אי מוציאין מידו לשיטת הרמב"ם עיין שם, ולדעת הפוסקים דאסור בקטנה אסור באיילונית, דמקטנותה יצתה לבגרו[ו].

גדר בתולה. ובתולה לגמרי משמע, כדרכה ושלא כדרכה[ז]. נבעלה לבהמה כשרה והוא שלא השירה הבתולים, ואם השירה הבתולים הוה כמוכת עץ[ח]. קטן פחות מבן ט' הבא על הגדולה ולא השיר הבתולין מותרת

ד. ע"פ בראשית ט, ו. **ה.** מנחת חינוך. **ו.** **ערב) א.** רמב"ם הל' איסורי ביאה פי"ז ה"א. **ב.** שם הי"ג-י"ד. **ג.** רש"י יבמות נח: ד"ה ובגרה תחתיו. ים של שלמה ביבמות פ"ו סי' כ"א, הובאו במנחת חינוך. **ד.** רמב"ם שם הט"ו. **ה.** שם סוף הי"ז. **ו.** משנה למלך שם. **ז.** רמב"ם שם הי"ד. ומשנה למלך שם הי"ג. **ח.** רמב"ם שם הי"ד. ומנחת חינוך אות ב.

יִמָּשֵׁךְ מַעֲשֶׂה הַגּוּף, עַל כֵּן רָאוּי לוֹ לַמְשָׁרֵת הַגָּדוֹל לְהִדַּבֵּק בְּאִשָּׁה שֶׁלֹּא קָבְעָה מַחֲשַׁבְתָּהּ בְּאַחֵר זוּלָתִי בּוֹ שֶׁהוּא קֹדֶשׁ קָדָשִׁים, וּמִתּוֹךְ כָּךְ יִהְיֶה הַזֶּרַע שֶׁיִּוָּתֵן לוֹ הַשֵּׁם יִתְבָּרַךְ מִמֶּנָּה טָהוֹר וְנָקִי וְרָאוּי לַעֲבֹד בְּקֹדֶשׁ (חינוך). וְהַטַּעַם שֶׁמִּשֶּׁתִּבָּגַר אֲסוּרָה, דְּכֵיוָן שֶׁהִיא גְּדוֹלָה כְּבָר כָּל כָּךְ דַּעְתָּהּ כְּבָר נִפְסָדוֹת וְאוּלַי חָשְׁבָה כְּבָר בְּאַחֵר וְקָבְעָה מַחֲשַׁבְתָּהּ בּוֹ, וְעַל דֶּרֶךְ שֶׁאָמְרוּ (פסחים קיג.) 'בִּתְּךָ בְּגָרָה שַׁחְרֵר עַבְדְּךָ וְתֵן לָהּ' (עין חינוך).

יבמות נט. רמב"ם הל' איסורי ביאה פי"ז, ספר המצוות מצות עשה ל"ח, סמ"ג עשין נ"ז, יראים רי"ב.

מִצְוָה רעג

אַלְמָנָה לְכֹהֵן גָּדוֹל (לֹא תַעֲשֶׂה קם"ו)

הַזְהִיר הַקָּדוֹשׁ בָּרוּךְ הוּא שֶׁלֹּא יִשָּׂא כֹּהֵן גָּדוֹל אַלְמָנָה, שֶׁנֶּאֱמַר (ויקרא כא, יד) 'אַלְמָנָה וּגְרוּשָׁה וַחֲלָלָה זֹנָה אֶת אֵלֶּה לֹא יִקָּח'.

משנה הלכות

לכהן גדול, ואם השיר הבתולין הוי כמוכת עץ[ט], ויש אומרים דאפילו השיר הבתולים כשרה נבעלה פחות משלשה כשרה לכהן גדול. כהן שנשא אלמנה בעודו הדיוט ונתמנה לכהן גדול אשתו עמו ואינו מוציאה, ואפילו אירסה קודם שנתמנה כונסה לאחר שנתמנה[יא].

שאר פרטים. אירס את הקטנה ובגרה תחתיו קודם נישואין לא יכנוס, ואם כנס אינו מוציא[יב]. ואינו נושא שתי נשים לעולם[יג], ולדעת הראב"ד דוקא ביום הכיפורים אסור בשתי נשים אבל בכל השנה מותר. ונסתפקו האחרונים אם כהן גדול מקדש בביאה כיון דנעשית בעולה בשעת הקידושין וקידושין וביאה באים כאחד[יד]. ונוהג מצוה זו בזמן הבית כי אז יתמנה הכהן גדול, והעובר על זה עובר בעשה בכל ביאה ומוציאה בגט, ולכל הדינים הסגן ומשיח מלחמה בכלל.

רעג) גדר החיוב. כהן גדול ומשוח מלחמה וסגן, שעבר ונשא אלמנה בין מן האירוסין ובין מן הנישואין הרי זה לוקה[א].

כיצד איסור חל על איסור. ואיסור זה נוסף הוא על כהן הדיוט שמותר באלמנה, ולא חזר הכתוב בכהן גדול על 'גרושה זונה

ט. מנחת חינוך ע"פ רמב"ם הל' אישות פי"א ה"ג. **י.** עיין שיטה מקובצת כתובות יא. **יא.** רמב"ם הל' איסורי ביאה פי"ז הי"ב והט"ו. **יב.** שם הי"ז. **יג.** שם הי"ג. **יד.** משנה למלך שם הט"ז. מנחת חינוך. **רעג) א.** רמב"ם

מִשְׁפַּרְשֵׁי הַמִּצְוָה. לְפִי שֶׁיֵּשׁ בְּנִשּׂוּאֵי אַלְמָנָה מַחֲשָׁבוֹת זָרוֹת כְּעֵין מַה שֶּׁאָמְרוּ רַז"ל (פסחים קיב.) 'בָּחוּר שֶׁנָּשָׂא אַלְמָנָה שָׁלֹשׁ דֵּעוֹת בַּמִּטָּה', כִּי בְּאַבְדָּה בַּעַל נְעוּרֶיהָ בְּמִסְתָּרִים תִּבְכֶּה נַפְשָׁהּ עָלָיו בְּאַהֲבָתָהּ אוֹתוֹ, וּמַחֲשַׁבְתָּהּ עָלָיו (עיין חינוך). וְכָל שֶׁכֵּן לְפִי דַּעַת הַזֹּהַר הַקָּדוֹשׁ (ח"ב קב.:) דְּאִיכָּא סַכָּנָה בְּנִשּׂוּאֵי אַלְמָנָה מֵחֲמַת בַּעְלָהּ הָרִאשׁוֹן כַּיָּדוּעַ[ב]. וַאֲפִלּוּ אַלְמָנָה מִן הָאֵרוּסִין שֶׁלֹּא נִבְעֲלָה לְאַחֵר, מִכֵּיוָן שֶׁנַּעֲשָׂה בָּהּ מַעֲשֵׂה הַקִּדּוּשִׁין כְּבָר קָבְעָה מַחֲשַׁבְתָּהּ בְּאַחֵר מִתּוֹךְ מַעֲשֵׂה הָאֵרוּסִין וְנִפְסְלָה מִן הַכְּהֻנָּה גְּדוֹלָה (עיין חינוך מצוה ערב). וְכָל זֶה יַזִּיק לְכַפָּרַת כָּל יִשְׂרָאֵל, וּקְרָא כְּתִיב (ויקרא טז, יז) 'וְכִפֶּר בַּעֲדוֹ וּבְעַד בֵּיתוֹ וּבְעַד כָּל קְהַל יִשְׂרָאֵל', וְאִם בֵּיתוֹ לֹא יַשְׁלִים אֹתוֹ בְּתַכְלִית הַשְׁלֵמוּת יַפְסִיד הַכַּוָּנָה בָּזֶה (עיין טעמי מצות (לר"מ הבבלי) מצות עשה קט).

יבמות נט. רמב"ם הל' איסורי ביאה פי"ז, ספר המצוות לא תעשה קס"א קס"ב, סמ"ג לאוין קכ"ד קכ"ה, יראים רי"ג.

משנה הלכות

וחללה' אלא שאם יקרה כל האיסורין אלו באשה אחת על הסדר הזה, שתתאלמן ואחר כך תתגרש ואחר כך תתחלל ואחר כך תיעשה זונה, ובא עליה כהן גדול חייב ד' מלקיות, ואם בא עליה כהן הדיוט חייב שלש, ואם לא היה כסדר הזה אינו חייב אלא אחד דקיימא לן (קידושין עז:) 'אין איסור חל על איסור', ובסדר הזה מוסיף וחל[ג].

שאר דינים. כהן גדול שמת אחיו מהאירוסין הרי זה לא ייבם את אשתו אלא חולץ[ד]. ספק אלמנה אסורה, ופי' שנתקדשה קידושי ספק ומת המקדש[ה]. וכל אשה שנתקדשה וצריכה גט מדרבנן ונתארמלה מהן אסורה לכהן גדול מדרבנן[ו]. וצריך עיון בכהן גדול שנשאר אחר חורבן הבית אי הותר באלמנה כיון שאין כאן בית, או דילמא קדושתו עליו והוי ככהן שעבר בפני הבית ואפילו הכי הוה בכלל הלאו מאחר שכבר נאסר, וכן נסתפקתי בזה לענין טומאת קרובים וקיחת בתולה, ולחוסר הפנאי לא חיפשתי בספרים שכבר דיברו מזה. ונוהג בזמן שיש כהן גדול ואם קדש ובעל לוקה שתים, לא בעל אף על הקידושין אינו לוקה.

הל' איסורי ביאה פי"ז ה"א וה"ג. **ב.** ע"ע מעבר יבוק חלק שפת אמת סוף פ"ט. ובשו"ת חיים שאל (חיד"א) סי' יט. ובשו"ת יוסף אומץ סי' מט. ובספר חיים ושלום (פלאג'י) סי' יג. **ג.** שם ה"ח-ט-י. **ד.** שם הי"ב. **ה.** שם ה"ז. **ו.** משנה למלך שם הט"ו.

מִצְוָה רעד

שֶׁלֹּא יִבְעֹל כֹּהֵן גָּדוֹל אַלְמָנָה (לא תַעֲשֶׂה קסז)

הַזְהִיר הַקָּדוֹשׁ בָּרוּךְ הוּא שֶׁלֹּא יִבְעֹל כֹּהֵן גָּדוֹל אֶת הָאַלְמָנָה וַאֲפִלּוּ בִּלֹּא קִדּוּשִׁין, שֶׁנֶּאֱמַר (ויקרא כא, טו) 'וְלֹא יְחַלֵּל זַרְעוֹ בְּעַמָּיו'.

מִשְׁרְשֵׁי הַמִּצְוָה. מַה שֶּׁכָּתְבָה הַתּוֹרָה 'וְלֹא יְחַלֵּל זַרְעוֹ בְּעַמָּיו' שֶׁעַל יְדֵי בִּיאָה זוֹ יִתְחַלְּלוּ זְרָעָיו הַנּוֹלָדִים מִמֶּנָּה. וְעַל דֶּרֶךְ הַסּוֹד כִּי בְּנֵי תֵּשַׁע מִדּוֹת[א] אֶחָד מֵהֶן הַנּוֹתֵן מַחֲשַׁבְתּוֹ בְּאַחֶרֶת בְּשָׁעַת הַזִּוּוּג, וְאַלְמָנָה לְחֹבֵת בַּעְלָהּ הָרִאשׁוֹן אוּלַי תִּהְיֶה מַחֲשַׁבְתָּהּ עָלָיו וְיִהְיוּ הַבָּנִים זָרִים וּרְשָׁעִים, חֲשׁוּבִים כַּמֵּת דִּכְתִיב (יחזקאל כא, ל) 'חָלָל רָשָׁע נְשִׂיא יִשְׂרָאֵל' (עיין טעמי מצות (לר"מ הבבלי) לא תעשה קם). וְעַל דֶּרֶךְ שֶׁכָּתְבוּ (שפתי כהן שמות כא, טו) דְּבָרִים נִפְלָאִים עַל 'מַכֵּה אָבִיו וְאִמּוֹ', שֶׁאַל תִּתְמַהּ אֵיךְ יֵשׁ כָּזֶה רָשָׁע אַחַר שֶׁגִּדְּלוֹ

משנה הלכות

רעד) גדר החיוב. כהן גדול שבעל אלמנה בין מן הנישואין ובין מן האירוסין, בלא קידושין לוקה אחת, ובקידושין לוקה שתים[ב].

מסקנת הגמרא. ובגמרא (קידושין עח.) מודה רבא באלמנה שאם בעל ולא קידש לוקה, מאי טעמא 'ולא יחלל' אמר רחמנא והרי חילל. ומזה הטעם כשקידשה ולא בעל אינו לוקה משום 'לא יקח' משום דמה טעם אמרינן, מה טעם 'לא יקח' משום 'לא יחלל', וכל זמן שלא חילל אינו לוקה. וזה הטעם גופו נאמר בכהן הדיוט שאינו לוקה עד שיקח ויבעול. דודאי לא חמור כהן הדיוט מכהן גדול. ובגרושה וחללה גם הכהן גדול אינו עובר אלא אחת, ואם בעל ולא קידש אינו לוקה ודינו כהדיוט, שלענין האלמנה דוקא נתייחד הלאו לחייבו בביאה בלא קידושין, והאלמנה שבא עליה כהן גדול אפילו בלא קידושין נתחללה ונאסרה לכהן הדיוט, ואם ילדה זרעו ממנה חללים[ג].

שאר פרטים. משעה שהערה בה נתחייב ככל העריות[ד]. וכתב החינוך[ה] טעם למה באלמנה לכהן גדול לוקה אפילו בביאה בלא קידושין ולא בגרושה וחללה דאיסורייהו גדול מאלמנה שלא נאסרה רק לכהן גדול והם אפילו לכהן הדיוט, משום דבאלמנה יש בה חילול בבעילתו שהיתה כשרה להדיוט ונפסלה וחייב משום 'לא יחלל', אבל בשלש

א. עיין נדרים כ: **עדר) ב.** רמב"ם הל' איסורי ביאה פי"ז ה"ג-ד. **ג.** שם ה"ג. **ד.** שם פ"א ה"י. **ה.** וכן הוא ברמב"ם שם ה"ג.

עַל זְרוֹעוֹתָיו וְהִלְבִּישׁוֹ וְזָן אוֹתוֹ וְהֶאֱכִילָהוּ וְהִשְׁקָהוּ, וְכֵן אִמּוֹ כַּמָּה צַעַר סָבְלָה, וְיֵהָא כְּפוּי טוֹבָה, וְלֹא דַי אֶלָּא שֶׁיַּכֵּם, אֶלָּא סָמַךְ 'וְגֹנֵב אִישׁ' (שמות שם טז), רוֹצֶה לוֹמַר מַחֲשֶׁבֶת אָבִיו וְאִמּוֹ בִּשְׁעַת הַזְּווּג הָיוּ דָּרָךְ גְּנֵבָה, שָׁנְתְנוּ מַחֲשַׁבְתָּם בַּאֲחֵרִים, מִמֵּילָא אֵין לְהַקָּדוֹשׁ בָּרוּךְ הוּא חֵלֶק בְּבֵן זֶה. גַּם כִּי אֵינוֹ מִדֶּרֶךְ כָּבוֹד לַכֹּהֵן הַגָּדוֹל מֵאֲחָיו שֶׁיִּשְׁתַּמֵּשׁ בִּכְלִי שְׁבוּרָה, וְהִיא כְּבָר נִשְׁתַּבְּרוּ בְּתוּלֶיהָ מִבַּעְלָהּ הָרִאשׁוֹן, וְעַיֵּן עוֹד בַּמִּצְוָה הַקּוֹדֶמֶת.

הציונים עיין מצוה הקודמת.

מִצְוָה ערה

שֶׁלֹּא יַעֲבֹד כֹּהֵן בַּעַל מוּם (לא תעשה קם"ח)

הַזְהִיר הַקָּדוֹשׁ בָּרוּךְ הוּא שֶׁלֹּא יַעֲבֹד כֹּהֵן בַּעַל מוּם בַּעֲבוֹדַת הַמִּקְדָּשׁ, שֶׁנֶּאֱמַר (ויקרא כא, יז) **'אִישׁ אִישׁ מִזֶּרַע אַהֲרֹן אֲשֶׁר יִהְיֶה בּוֹ מוּם לֹא יִקְרַב לְהַקְרִיב לֶחֶם אֱלֹקָיו'.**

משנה הלכות

האחרות אין לחייבו מלקות בבעילה בלא קידושין שהרי מחוללות ועומדות הן, אף לכהן הדיוט בלא בעילה. וכל מקום שהוא לוקה היא לוקה, שאין הפרש בין איש לאשה לענין עונשין אלא בשפחה חרופה בלבד[1].

ונוהג בזמן שיש כהן גדול.

ערה) מנין וסוגי המומין. שלשה מיני מומים הם, א) יש מומים הפוסלים באדם ובבהמות ובמספרם הם חמישים, ואם היה לכהן אחד ממומין הללו ועבד לוקה וחילל העבודה, ב) יש מומין הנוהגים באדם ולא בבהמה, וכהן שעבד עבודה במומין הללו לוקה ועבודתו כשירה, ובמספרם הם תשעים, ג) יש שאינן מומין ואסרום חכמים מפני מראית העין שנראים כמומין והם שנים במספרם, סך הכל קמ"ב מומין עיין ברמב"ם[2]. ואין פוסלים באדם אלא מומין שבגלוי, אבל מומין שבחלל הגוף כגון ניטל הטחול או נקבו בני מעיו וכיוצא בזה, אף על פי שיעשה בהם טריפה עבודתו כשירה[3]. ומומין הללו אין חילוק אי נולדו עמו או הוו בו אחר כך[4]. טומטום ואנדרוגינוס הוה בכלל בעל מום ומחלל עבודה[5].

ו. שם פי"ז ה"ה. **ערה) א.** רמב"ם הל' ביאת המקדש פ"ו ה"ה-ו, ופ"ז ה"א, ופ"ח ה"א וי"ז. **ב.** שם פ"ו ה"ז. **ג.** שם ה"ג. **ד.** שם פ"ז ה"ח.

מִשְׁרְשֵׁי הַמִּצְוָה. כִּי הַתְּבוּנָה הַיְשָׁרָה וְהַפְּרָצוּף הַמְתֻקָּן כְּפִי שֶׁצִּוּוּ הַצַּיָּר הַגָּדוֹל יִתְבָּרַךְ שְׁמוֹ יוֹרֶה עַל תְּכוּנַת הַנֶּפֶשׁ וְעַל הַמִּדּוֹת טוֹבוֹת וְהַפְּעֻלּוֹת אֲשֶׁר יַעֲשֶׂה הָאִישׁ הַשָּׁלֵם רְצוּיוֹת וַחֲשׁוּבוֹת בְּעֵינֵי כָּל רוֹאֵיהֶם, וְהַהִפּוּךְ מוֹרֶה הַהִפּוּךְ. וְאַתָּה רוֹאֶה מֶלֶךְ בָּשָׂר וָדָם לֹא יַעֲמְדוּ לְפָנָיו לָשֶׁבֶת בְּהֵיכָלוֹ אֶלָּא אֲנָשִׁים בַּעֲלֵי יְפִי וְצוּרָה וְהִדּוּר, וְכָל שֶׁכֵּן לִפְנֵי מֶלֶךְ מַלְכֵי הַמְּלָכִים הַקָּדוֹשׁ בָּרוּךְ הוּא, וְכָל שֶׁכֵּן שְׁלוּחֵי הַכַּפָּרָה. כִּי אֵין רָאוּי בְּשׁוּם צַד שֶׁיִּהְיֶה בָּהֶם שִׁנּוּי צוּרָה מִכָּל צוּרוֹתָיו, כִּי הַצּוּרָה הַחִיצוֹנָה מוֹרָה עַל הַצּוּרָה הַפְּנִימִית (מצודת דוד (רדב"ז) מצוה שלג). גַּם יִתְפַּשׂ לִבְרוּאָיו בְּיִרְאַת הַכָּבוֹד מֵהֶם (עין חינוך), וְעַל דֶּרֶךְ זֶה אָמְרוּ בְּסַנְהֶדְרִין (יז.) שֶׁאֵין מַעֲמִידִין בַּסַּנְהֶדְרִין אֶלָּא בַּעֲלֵי קוֹמָה וְכָל הָנֵי מַעֲלוֹת שֶׁנֶּאֶמְרוּ בְּמֹשֶׁה, דּוֹק וְתִשְׁכַּח. וְעַיֵּן לְהַלָּן מִצְוָה רע"ו.

קידושין סו: בכורות מג. רמב"ם הל' ביאת המקדש פ"ז, ספר המצוות לא תעשה ע-עא, סמ"ג לאוין ש"ח, יראים ש"ה.

משנה הלכות

ביחד עם שאר פסולים. זר בעל מום שעבד לוקה משום זר ואינו לוקה משום בעל מום[ח]. בעל מום ששימש בטומאה חייב משום טומאה גם כן[ו].

שאר פרטים. ואינו חייב אלא בד' עבודות, שחיטה קבלה הולכה וזריקה, ובשאר עבודות אף על פי שעבודתו פסולה אינו לוקה[ז]. כהן ערל[ח] או שעבד עבודה זרה ועבד עבודה לוקה ומחלל העבודה, ועבד עבודה זרה אפילו עשה תשובה עבודתו מחוללת[ט]. ובמנחת חינוך כתב דבעל מום כשר לשריפת פרה ושאר עבודותיה, ופלא דמפורש להיפוך בתוס' בזבחים (טז: ד"ה שם), ובתוספתא דפרה (פ"ג ה"ה) ובעוד כמה מקומות. ובחידושי הארכתי בס"ד. ונוהג בזמן הבית בזכרי כהונה, והעובר ועובד והוא בעל מום מן המומין הפוסלין באדם ובבהמה לוקה ועבודתו מחוללת, ובמומין המיוחדות באדם לוקה ועבודתו כשירה. ובמומין שהם מפני מראית העין אינו לוקה ועבודתו כשירה.

ח. מנחת חינוך, ע"פ רמב"ם שם פ"ט הי"א. **ו.** רמב"ם שם פ"ט הי"ב. **ז.** רמב"ם שם ה"י, מנחת חינוך. ועיין משנה למלך הל' תמידין ומוספין פ"ב ה"י ד"ה עוד י"ל, בביאור דעת הרמב"ם. **ח.** שם פ"ו ה"ח. **ט.** שם פ"ט הי"ג.

מִצְוָה רעו

שֶׁלֹּא יַעֲבֹד כֹּהֵן בַּעַל מוּם עוֹבֵר (לא תעשה קם"ט)

הִזְהִיר הַקָּדוֹשׁ בָּרוּךְ הוּא שֶׁלֹּא יַעֲבֹד כֹּהֵן בַּעַל מוּם עוֹבֵר בַּמִּקְדָּשׁ כָּל זְמַן שֶׁהַמּוּם בּוֹ, שֶׁנֶּאֱמַר (ויקרא כא, כא) **'כִּי כָל אִישׁ אֲשֶׁר בּוֹ מוּם לֹא יִקְרָב'.**

מִשֶּׁרָשֵׁי הַמִּצְוָה. מַה שֶּׁכָּתַבְנוּ בַּמִּצְוָה הַקּוֹדֶמֶת. וְשֶׁלֹּא תֹּאמַר שֶׁהַמּוּם זֶה עוֹבֵר הוּא וְאֵינוֹ מָאוּם כָּל כָּךְ כְּבַעַל מוּם קָבוּעַ, גַּם אֵין עָנְשׁוֹ גָּדוֹל וְלָכֵן מֻתָּר לְהַקְרִיב, כִּי מִכָּל מָקוֹם מוּם הוּא וְ'הַקְרִיבֵהוּ נָא לְפֶחָתֶךָ הֲיִרְצְךָ אוֹ הֲיִשָּׂא פָנֶיךָ' (מלאכי א, ח), וְכָל זְמַן שֶׁהַמּוּם בּוֹ בַּעַל מוּם הוּא (עיין טעמי מצות (לר"מ הבבלי) לא תעשה קסב). וְעַל דֶּרֶךְ הַסּוֹד כִּי וַדַּאי הַמּוּם בָּא לוֹ עַל שֶׁחָטָא וְנֶעֱנַשׁ, וְסִימָן הוּא שֶׁנַּפְשׁוֹ פְּגוּמָה, וְעַד שֶׁלֹּא שָׁב וְחָזַר לְאֵיתָנוֹ אֵינוֹ

משנה הלכות

רעו) כללי האיסור. הרמב"ן ז"ל[א] לא חשב זו למצוה בפני עצמה, וסבירא ליה דהוא בכלל לאו דמום קבוע, אלא שהוא חלק מחלקי המצוה. ואחד מום קבוע ואחד מום עובר פסול העבודה, והכהן לוקה עליו[ב]. ובית דין הגדול היו יושבין בלשכת הגזית והיו בודקים הכהנים ביוחסין ובמומין, וכל כהן שנמצא פסול ביוחסין לובש שחורים ומתעטף שחורים ויוצא מן העזרה, ואם נמצא כשר נכנס ומשמש, וכך היו אומרים ברוך המקום ברוך הוא שלא נמצא פסול וברוך הוא שבחר באהרן[ג], וכל מי שנמצא כשר ביחוסו ונמצא בו מום יושב בלשכת הגזית ומתליע עצים למערכה (פי' בורר העצים שלא יהיו מתולעים), וחולק בקדשים עם אנשי בית אב שלו[ד], ואם היה מום עובר כשנתרפא חוזר לעבודתו עם אחיו הכהנים[ה].

קדושת כהן בעל מום. כהן בעל מום כל קדושת כהן עליו[ו]. ועיין אבני חפץ (רישא) סי' ע"א שמסתפק אי כהן בעל מום מותר בנשים פסולות לכהונה כגון גרושה וחללה וכו', ואי מותר ליטמא למתים ופסול לישא כפיו, ודברי שגגה הם ושרי ליה מריה, ומקרא מלא הוא בפרשת אמור (ויקרא כא, א) "בני אהרן' אף בעלי מומים במשמע'[ז]. ולא אמנע עוד מה שראיתי דבר פלא לאדוננו הט"ז ז"ל באורח חיים (סי' קכ"ח סקכ"ז) שהקשה אמאי לא יהא כהן בעל מום פסול לנשיאת כפים, וסיים ודבר חידוש הוא אשר לא מצאנו קושיא ופירוק זו בשום קדמון ולא

רעו) א. ספר המצוות לאוין ע"א. **ב.** רמב"ם הל' ביאת המקדש פ"ו ה"א. **ג.** מס' מידות פ"ה מ"ד. **ד.** רמב"ם שם הי"א י"ב. **ה.** ספרא פר' אמור פ"ג ה"ו. **ו.** ספרא פר' אמור פרשתא א ה"א. **ז.** רש"י שם. ספרא שם.

רָאוּי לְחַיֵּב שֶׁיְּכַפֵּר עַל הַחַיָּב (עיין שם, לא תעשה קסג. ועיין עיר מקלט (לידא) פר' אמור מצוה רעו). **וְעַל דָּרָךְ זֶה יֵשׁ לוֹמַר גַּם בְּמוּם קָבוּעַ שֶׁהוּא לְתַקֵּן מַה שֶּׁפָּגַם בְּגִלְגּוּל רִאשׁוֹן, וְכָל זְמַן שֶׁלֹּא תִּקֵּן לֹא יִקְרַב לְהַקְרִיב. גַּם כִּי הַמּוּם רוֹמֵז לְמִדַּת הַדִּין, וְכֵן 'מוּם' גִּימַטְרִיָּא 'אֱלֹהִים'[ח] וְהַכֹּהֵן הוּא מִמִּדַּת הַחֶסֶד[ט] נִמְצָא דָּבָר וְהִפּוּכוֹ, וְלָכֵן לֹא יַעֲבֹד** (מצודת דוד (רדב"ז) מצוה שלג).

מראה מקומות תמצא במצוה הקודמת.

מִצְוָה רעז

שֶׁלֹּא יִכָּנֵס בַּעַל מוּם לַהֵיכָל (לא תעשה ק"ע)

הַזְהִיר הַקָּדוֹשׁ בָּרוּךְ הוּא שֶׁלֹּא יִכָּנֵס כֹּהֵן בַּעַל מוּם לְהֵיכַל בֵּית הַמִּקְדָּשׁ, שֶׁנֶּאֱמַר (ויקרא כא, כג) **'אַךְ אֶל הַפָּרֹכֶת לֹא יָבֹא'.**

משנה הלכות

בתראי, וכמו כן עוד שם בסי' קל"ה, ופלא דבגמ' תענית (כז.) פריך אי מה משרת בעל מום לא, אף כהן מברך בעל מום לא, ומשני 'הא איתקש לנזיר', וה' יאיר עיני, ועיין שו"ת משנה הלכות (ח"ג סי' כ"א).

קטן. קטן אפילו תמים פסול עד שיביא ב' שערות, ולמדוהו בתורת כהנים[ו] אר"א ב"ר יוסי הא תינוק פסול אעפ"י שהוא תמים מאימתי עבודתו כשרה משיביא שתי שערות, אבל אין אחיו הכהנים מקריבים אותו לעבודה עד שיהיה בן כ' שנה. ונוהג בזמן הבית בזכרי כהונה הכשרים.

רעז) גדרי האיסור. קיום המצוה, כל כהן שיש לו מום בין קבוע ובין עובר לא יכנס למקדש מן המזבח ולפנים, ואם עבר ונכנס לוקה אף על פי שלא עבד, ואם עבד במקדש פסל וחילל עבודה, ולוקה אף על העבודה[א]. ולדעת הרמב"ן הנכנס להיכל בלי עבודה אינו אלא מעלה דרבנן, ואינו חייב אלא כשעובד עבודה, וכתב עוד דלא אסרו אלא בין האולם ולמזבח שהוא כ"ב אמות, אבל כנגד המזבח עצמו שהוא ל"ב אמות לא אסרו[ב].

המומין. ומום קבוע הוא כגון שבר יד או שבר רגל וכיוצא בו, ומום עובר כגון גרב או יפלת והיא חזזית וכיוצא בהן, ולא המומין הכתובין בתורה בלבד הוא שפסולין אלא כל המומין הנראין בגוף פסולין

ח. בר"ר לג, ג: 'בכל מקום שנאמר אלהים הוא מידת הדין'. ובזוה"ק ח"ג יא. "אלהים' דדינין ביה אתערן, והוא דינא תקיפא'. ושם סה. 'אלהים בכל אתר דינא הוא'. **ט.** זוה"ק ח"א רנו: 'כהנים מסטרא דחסד אתו'. **י.** אמור פרשתא ג ה"א. **רעז) א.** רמב"ם הל' ביאת המקדש פ"ו ה"א. **ב.** ספר המצוות לאוין ס"ט.

מִשְׁרְשֵׁי הַמִּצְוָה. לְהַגְדִּיל כְּבוֹד הַבַּיִת וַהֲדָרוֹ, וּלְהַרְאוֹת שֶׁהוּא מְקוֹם הַשְׁלֵמוּת, וְהַבַּעַל מוּם יֵשׁ בּוֹ חִסָּרוֹן וְנַפְשׁוֹ פְּגוּמָה וּבַעֲלַת מוּם, וּבְרְאוֹתֵנוּ שֶׁבַּעַל מוּם אֵינוֹ נִכְנָס בְּבֵית הַמִּקְדָּשׁ מִתְגַּדֵּל בָּזֶה הַדְּרַת הַבַּיִת, שֶׁמַּרְאִין שֶׁחִסָּרוֹן הַשְׁלֵמוּת גָּרַם לוֹ, וְכַאֲשֶׁר יַרְגִּישׁ הִכָּדֵל הַמָּקוֹם בְּסִבַּת הַמּוּם יִשְׁתַּדֵּל לְהַשְׁלִים חִסָּרוֹן הַנֶּפֶשׁ, כִּי בְּהָא תַּלְיָא, וְיִזָּהֵר לְתַקֵּן עַצְמוֹ (טעמי מצות (לר"מ הבבלי) לא תעשה קסג. ועיין חינוך), **וְעַיֵּן בַּמִּצְוָה הַקּוֹדֶמֶת. וְאִם נוֹלַד בְּמוּמוֹ אוֹלַי חָטָא בַּגִּלְגּוּל הַקּוֹדֵם וְנִדְחָה מֵעֲבוֹדָתוֹ עַד שֶׁיִּתְתַּקֵּן אֲשֶׁר שִׁחֵת בַּגִּלְגּוּל הָרִאשׁוֹן, וְאִם בַּעַל מוּם עוֹבֵר הוּא יְפַשְׁפֵּשׁ בְּמַעֲשָׂיו וָשָׁב וְרָפֹא לוֹ.**

עירובין קה. בכורות מג. כלים פ"א מ"ט, רמב"ם הל' ביאת המקדש פ"ז, ספר המצוות לא תעשה ס"ט, סמ"ג לאוין ש"ז, יראים ש"ו.

מִצְוָה רעח

שֶׁלֹּא יַעֲבֹד כֹּהֵן טָמֵא (לא תעשה קע"א)

הַזְהִיר הַקָּדוֹשׁ בָּרוּךְ הוּא שֶׁלֹּא יַעֲבֹד כֹּהֵן בְּעוֹדוֹ טָמֵא בְּבֵית הַמִּקְדָּשׁ, שֶׁנֶּאֱמַר (ויקרא כב, ב) **'וְיִנָּזְרוּ מִקָּדְשֵׁי בְנֵי יִשְׂרָאֵל וְלֹא יְחַלְּלוּ אֶת שֵׁם קָדְשִׁי'.**

משנה הלכות

בכהנים, ואלו הכתובים בתורה דוגמא הן[ג]. ועיין לעיל מצוה ער"ה כמה מומין הן. והנה במומין המיוחדים באדם שכתבתי לעיל שכהן העובד בהן עבודתו פסולה ואינו לוקה, כתב המנחת חינוך דאולי באלו גם הרמב"ם מודה דאינו לוקה על הכניסה, דדוקא אותו המחלל העבודה מוזהר על הכניסה, אבל בעל מום המיוחד לאדם דאינו מחלל העבודה אינו מוזהר על הכניסה ואינו עובר בעשה, ואפשר מדרבנן אסור והניח בצריך עיון. מומין שבחלל הגוף כגון נקבו מעיו וכיוצא בזה, אף שנעשה טריפה אינו מום ועובד לכתחילה[ד].

תיקון המקדש. היו צריכין לתקן הבית כהנים נכנסין לתקן, אין כהנים נכנסין לויים, אין לויים נכנסין ישראלים, אין טהורים נכנסין טמאים, אין תמימים נכנסין בעלי מומין[ה]. ונוהג בזמן הבית בזכרי כהונה הכשרים לעבודה.

רעח) גדרי החיוב. כהן טמא שעבד במקדש חילל עבודתו וחייב מיתה בידי

ג. רמב"ם שם ה"ד. ד. שם ה"ז. ה. רמב"ם הל' בית הבחירה פ"ז הכ"ג. ועיין עירובין קה.

מִשָּׁרְשֵׁי הַמִּצְוָה. כִּי אֵין הַשְּׁכִינָה שׁוֹרָה אֶלָּא בִּמְקוֹם טָהֳרָה וְלֹא בִּמְקוֹם טֻמְאָה, וְאִם תִּמָּצֵא טֻמְאָה בַּמִּקְדָּשׁ יֵשׁ לְכֹהֲנוֹת הַטֻּמְאָה בֵּית אֲחִיזָה שָׁם וְיִגְבַּר כֹּחָם לְגָרֵשׁ הַטָּהֳרָה, וְכָל שֶׁכֵּן שֶׁאִם יִהְיֶה הַכֹּהֵן הָעוֹבֵד הַטָּמֵא שָׁעַל יָדֵי זֶה גּוֹרֵם לַשְּׁכִינָה שֶׁתִּסְתַּלֵּק מִיִּשְׂרָאֵל חַס וְשָׁלוֹם. וּלְפִיכָךְ עָנְשׁוֹ בְּמִיתָה כָּאָמוּר (ויקרא שם ט) 'וּמֵתוּ בּוֹ כִּי יְחַלְּלֻהוּ' מִדָּה כְּנֶגֶד מִדָּה, הֵם הֵמִיתוּ הַהֶקְדֵּשׁ שֶׁעָשׂוּ מִן הַקֹּדֶשׁ חֹל לְפִיכָךְ יָמוּתוּ הֵם (טעמי מצות (לר"מ הבבלי) לא תעשה קסד). **וְאַף עַל פִּי כֵן בְּצִבּוּר נִדְחֵית הַטֻּמְאָה וּמֻתָּר לְהַקְרִיב** 'כִּי אֲנִי ה' הַשֹּׁכֵן אִתָּם בְּתוֹךְ טֻמְאֹתָם' (ויקרא טז, טז), וְקַיְמָא לָן 'טֻמְאָה דְּחוּיָה בְּצִבּוּר'[א] **לְרַמּוֹז שֶׁהַטֻּמְאָה נִדְחֵית מִפְּנֵי הַקְּדֻשָּׁה בַּצִּבּוּר, שֶׁקְּדֻשָּׁתָם גְּדוֹלָה מְאֹד.**

סנהדרין פא: זבחים יז. רמב"ם הל' ביאת המקדש פ"ד, ספר המצוות ל"א תעשה ע"ה, סמ"ג לאוין ש"ה.

משנה הלכות

שמים על עבודתו, ואף על פי שלא שהה שם כגון שנטמא בעזרה ויצא מיד בדרך קצרה כדינו, ובדרך הילוכו הפך בצינורא חייב על העבודה[ב]. וכל לאו שחייבין עליו מיתה בידי שמים אם התרו בו לוקין עליו[ג]. ואף על פי שאם עבד בטומאה אינו חייב בבית דין אלא מלקות, אחיו הכהנים לא היו מביאין אותו לבית דין אלא מוציאין אותו לחוץ מעזרת נשים וחיל ופוצעין את מוחו ומת, ואין ממחין עליהן בכך[ד]. וכן טבול יום קודם הערב שמשו שעבד, כגון שעשה בית יד ארוכא לצינורא והפך באיברים מבחוץ חייב מיתה בידי שמים[ה].

אי פסולה עבודתו כשנודע אחר כך. עבד בשוגג ואחר כך נודע לו שהיה טמא עבודתו פסולה, ואם טמא בטומאת התהום הציץ מרצה אפילו נודע לו שהיה טמא קודם שיזרוק הדם וזרק הורצה, שהציץ מרצה על טומאת התהום אף על פי שהוא מזיד[ו] (ועיין שו"ת בית שערים למורי זקיני (או"ח סי' שי"ז) דברים נפלאים בסוגיא דציץ מרצה).

טומאה נדחה בציבור. כל קרבן הקבוע לו זמן בין דציבור ובין קרבן יחיד, כגון פסח וחביתי כהן גדול, דוחה את השבת ודוחה את הטומאה, ולא כל טומאות דוחה אלא טומאת מת בלבד[ז]. כיצד דוחה, הגיע זמנו ליקרב והיו רוב הקהל שמקריבים טמאים, או אפילו הקהל טהורים והיו הכהנים טמאים למת, ואפילו אלו ואלו טהורים והיו הכלי שרת טמאין למת הרי זה יעשו

רעח) א. פסחים עז. עט. פ. **ב.** רמב"ם הל' ביאת המקדש פ"ד ה"א ג. **ג.** שם הל' סנהדרין פי"ח ה"א. **ד.** הל' ביאת מקדש שם ה"ב. **ה.** שם ה"ד. **ו.** שם ה"ו. **ז.** שם ה"ט.

מִצְוָה רעט

שֶׁלֹּא יאכַל טָמֵא תְּרוּמָה (לא תעשה קע"ב)

הַזְהִיר הַקָּדוֹשׁ בָּרוּךְ הוּא שֶׁלֹּא יֹאכַל כֹּהֵן טָמֵא תְּרוּמָה, שֶׁנֶּאֱמַר (ויקרא כב, ד) 'אִישׁ אִישׁ מִזֶּרַע אַהֲרֹן וְהוּא צָרוּעַ אוֹ זָב בַּקֳּדָשִׁים לֹא יֹאכַל עַד אֲשֶׁר יִטְהָר'.

מִשְׁרְשֵׁי הַמִּצְוָה. דִּתְרוּמָה נִקְרֵאת קֹדֶשׁ, וְהַטֻּמְאָה הִיא הַהִפּוּךְ, וְעָלֵינוּ לְיַקֵּר וּלְהַגְדִּיל כָּל אֲשֶׁר בַּקֹּדֶשׁ (עיין חינוך). וְזֶה שֶׁלֹּא נִזְהַר מִן הַטֻּמְאָה אֵינוֹ רָאוּי לִגַּע בְּלֶחֶם ה' וְכָל שֶׁכֵּן לְאָכְלוֹ, כִּי הָאֵיךְ יֵהָנֶה מִשֻּׁלְחָנוֹ שֶׁל מֶלֶךְ וְהוּא מְגֹעָל, וְעַיֵּן בַּמִּצְוָה הַקּוֹדֶמֶת. וְעַל דֶּרֶךְ הַסּוֹד שֶׁהַכְּלִי שֶׁנִּשְׁתַּמֵּשׁ בּוֹ טֻמְאָה, שֶׁהוּא הַפֶּה שֶׁדִּבֵּר לָשׁוֹן הָרַע, שֶׁהַזָּבִים וּבַעֲלֵי קְרִי וּמְצֹרָעִים נִמְשָׁכִים לְכָלָם הַטֻּמְאָה מִטֻּמְאוֹת נְגָעִים נִגְעֵי בְּנֵי אָדָם מֵחֲמַת רַע

משנה הלכות

בטומאה[ח]. ומחזרין אחר כהנים טהורים, אפילו מבית אב אחר, מפני שהטומאה דחויה הוא ולא הותרה בציבור[ט]. ונוהג דין זה בזמן הבית בזכרי כהונה הכשרים לעבודה.

רעט) גדרי החיוב. כהן טמא שאכל תרומה טהורה בכזית חייב מיתה בידי שמים ולוקה, אכל תרומה טמאה אף על פי שהוא בלאו אינו לוקה לפי שאינה קודש[א]. וטבול יום קודם שיעריב שמשו ויראו ג' כוכבים בינונים נמי בכלל טמא הוא וחייב[ב]. ובכלל הלאו תרומת מעשר וחלה וביכורים, דכולהו איקרי תרומה[ג]. ובמשנה למלך[ד] נסתפק בתרומה טמאה מדרבנן אי האוכל טמא חייב עליה, כיון דמאורייתא תרומה טהורה היא, או דילמא כיון דטמאה מדרבנן מחוללת היא, ועיין במלא הרועים (אות איסור דרבנן).

תרומה טמאה. כהן טהור שאכל תרומה טמאה אינו אלא בעשה[ה]. כהן טהור אסור לסוך בשמן של תרומה, ונחלקו אי דאורייתא או דרבנן[ו]. תינוק קודם ח' מותר לסוכו בשמן של תרומה[ז]. אכל תרומה והקיאה ובא הטמא ואכלה אינו חייב שכבר נתחללה, ואין חילוק בין נתחללה באיסור או בהיתר[ח].

תרומת חוץ לארץ. תרומת חוץ לארץ מותרת לטמא מת, ואינה אסורה אלא לכהן שטומאה יוצאה עליו מגופו, והן בעלי קרין וזבין ונידות ויולדות 'והני מילי

ח. שם הי"ב. **ט.** שם הי"ד ט"ו.

הַפֶּה שֶׁבּוֹ, רָאוּי שֶׁלֹּא יִשְׁתַּמֵּשׁ בּוֹ קֹדֶשׁ וְשֶׁלֹּא יֹאכַל בִּתְרוּמָה עַד שֶׁיִּתָּקֵן וְיִטָּהֵר מִטֻּמְאָתוֹ, לָכֵן אֵינָהּ נִתֶּנֶת אֶלָּא לַכֹּהֲנִים הַנִּזְהָרִים לְאָכְלָהּ בְּטָהֳרָה

(טעמי מצות (לר"מ הבבלי) לא תעשה קסט).

סנהדרין פג. רמב"ם הל' תרומה פ"י, ספר המצוות ל"א תעשה קל"ו, סמ"ג לאוין רנ"ז, יורה דעה סי' של"א.

מִצְוָה רפ

שֶׁלֹּא יֹאכַל זָר תְּרוּמָה (לא תעשה קע"נ)

הַזְהִיר הַקָּדוֹשׁ בָּרוּךְ הוּא שֶׁלֹּא יֹאכַל כָּל זָר תְּרוּמָה וּבְכוּרִים, שֶׁנֶּאֱמַר (ויקרא כב, י) 'וְכָל זָר לֹא יֹאכַל קֹדֶשׁ'.

מִשָּׁרְשֵׁי הַמִּצְוָה. כִּי הַקָּדוֹשׁ בָּרוּךְ הוּא הִבְדִּיל וְעָשָׂה מַעֲלוֹת בַּקְּדֻשָּׁה זֶה לְמַעְלָה מִזֶּה בֵּין בִּקְדֻשַּׁת הָעֲנָיִים בְּקָרְבָּנוֹת וּתְרוּמָה וּמַעֲשְׂרוֹת, וּבֵין בִּקְדֻשַּׁת יִשְׂרָאֵל אֲשֶׁר קִדְּשָׁנוּ בְּמִצְוֹתָיו לִהְיוֹת לוֹ מַמְלֶכֶת כֹּהֲנִים וְגוֹי קָדוֹשׁ, וְהִבְדִּיל בֵּין קְדֻשָּׁה לִקְדֻשָּׁה בְּכֹהֵן לֵוִי וְיִשְׂרָאֵל, וּמֵאַהֲבָתוֹ בָּחַר בְּזֶרַע

משנה הלכות

באכילה אבל בנגיעה לית לן בה, אמר רבינא הילכך נדה קוצה לה חלה ואוכל לה כהן קטן' [שלא ראה קרי מימיו] (בכורות כז. ועיין תוס' שם ד"ה הילכך. וסמ"ג לאוין סי' רנ"ז). וכולן שטבלו אף על פי שלא העריב שמשן מותרין באכילה, והראב"ד חולק[ט]. רוכבי גמלים אסורים לאכול בתרומה עד שיטבלו ויעריב שמשן[י]. ונוהג בכהנים בזכרים ונקבות בארץ ובזמן שהיא בישובה שיש חיוב תרומה דאורייתא.

רפ) גדרי האיסור. זר שאכל תרומה בזדון, בין שהיה טמא ובין שהיה טהור בין שאכל תרומה טהורה ובין שאכל תרומה טמאה, חייב מיתה בידי שמים ובעדים והתראה לוקה על אכילתה ואינו משלם דמים מה שאכל, שאין אדם לוקה ומשלם[א]. ואם אכל בשוגג חייב לשלם קרן וחומש[ב]. ובכלל הלאו גם כן תרומת מעשר, וחלה וביכורים, אלא שעל הביכורים אינו חייב עד שיכנסו לפנים מן החומה בירושלים[ג].

בת כהן. 'בת כהן כי תהיה לאיש זר היא בתרומת הקדשים לא תאכל' (ויקרא כב, יב), מת בעלה או שגרשה ואין לה בנים ממנו חוזרת לבית אביה ואוכלת בתרומה, זינתה או

רעט) א. רמב"ם הל' תרומות פ"ז ה"א. **ב.** שם ה"ב. **ג.** מנחת חינוך.

אַהֲרֹן וְהוּרְמוּ מִיִּשְׂרָאֵל לַעֲלוֹת בְּקְדָשָׁתָם מַעֲלָה גְּדוֹלָה, וְנִצְטַוִּינוּ לְהָרִים תְּרוּמוֹת שֶׁל יִשְׂרָאֵל לְזֶרַע אַהֲרֹן שֶׁהֵם הַמְשָׁרְתִים בַּחֲצַר בֵּית הַפְּנִימִית, וְאַף עַל פִּי שֶׁיִּשְׂרָאֵל קְדוֹשִׁים הֵם דִּכְתִיב (ירמיה ב, ג) **'קֹדֶשׁ יִשְׂרָאֵל לַה'', כְּזָר נֶחְשְׁבוּ לְמַתְּנוֹת כְּהֻנָּה. וְרֶמֶז גָּדוֹל יֵשׁ לְהַבְדִּיל בֵּין קְדֻשָּׁה לִקְדֻשָּׁה, וְלֹא יִהְיֶה הָעָם כַּכֹּהֵן, דְּמַעֲלוֹת יֵשׁ בַּקְּדֻשָּׁה וְהָבֵן** (טעמי מצות (לר"מ הכבלי) לא תעשה קסה).

תרומות פ"ז. חלה פ"א. ביכורים פ"ב. יבמות סח. פה: סנהדרין פג: רמב"ם הל' תרומות פ"ו ח י, ספר המצוות לא תעשה קל"ג-קל"ד, סמ"ג לאוין רנ"ד-רנ"ה, יראים קע"ד-קע"ה.

משנה הלכות

שנבעלה לפסול לה אסורה בתרומה לעולם[ד], ואם אכלה אינה חייבת חומש[ה]. בת כהן שומרת יבם ישראל אינה אוכלת[ו]. חרשת ושוטה אפילו השיאה אביה אינה אוכלת בתרומה לרמב"ם[ז], ולרש"י ולתוס'[ח] אוכלת.

כהנים פסולים ונשיהם. אשת כהן אפילו ערל היא ועבדיו אוכלין בתרומה[ט], וכן כהן פצוע דכא שנשא גיורת אוכלת[י]. כהן חלל דינו כזר[יא]. אשת כהן אפילו בת ג' שנים אוכלת בתרומה, וארוסה אסורה מדרבנן[יב].

קנין כספו. 'וכל קנין כספו יאכלו בלחמו' (ויקרא כב, יא), עבד כהן שברח אוכל בתרומה[יג]. עבד שקנה עבדים כולם יאכלו[יד], עבד שני שקנה עבד שלישי השלישי אינו אוכל[טו]. יש לזר חלק בו, אפילו אחד ממאה, אינו אוכל העבד[טז]. בהמה של ישראל אסורה בתרומה, ואפילו שכרה כהן מישראל ומזונותיה עליו לא יאכילנה בתרומה דאינו קנין כספו[יז]. מכר ישראל לכהן לא תאכל עד שימשוך בה הכהן[יח].

אכילה הפטורה מתשלומים. אכל תרומה שלא כדרך אכילתו אינו חייב מיתה ולא חומש, ומשלם מה שהזיק[יט]. אכל תרומה טמאה במזיד בלא התראה משלם דמי עצים בלבד[כ], אכל תרומה חמץ בפסח אינו משלם שהרי אסורה בהנאה[כא]. ונוהג בזכרים ונקבות בזמן שהתרומה נוהג.

ד. הל' תרומות שם ה"א. **ה.** רמב"ם שם ה"ג. **ו.** עיין מנחת חינוך. **ז.** רמב"ם שם פי"א ה"ז. **ח.** עיין תוס' ישנים יומא פא. ד"ה זר, ותוס' במנחות סט. ד"ה דבלע, ועיין מנחת חינוך. **ט.** ברמב"ם שם פ"ז ה"ח. **י.** שם ה"ו, ועיין תוס' נדה יד. **רפ) א.** רמב"ם הל' תרומות פ"ו ה"ו. **ב.** שם פ"י ה"א. **ג.** מנחת חינוך. **ד.** רמב"ם שם פ"ו ה"ז. **ה.** שם פ"י הי"ב. **ו.** שם פ"ח ה"ה. **ז.** שם פ"ו ה"ד. **ח.** יבמות קיג. **ט.** רמב"ם שם פ"ז הי"ב. **י.** שם הי"ג. **יא.** שם הל' איסורי ביאה פי"ט ה"י. **יב.** שם הל' תרומות פ"ו ה"ג. **יג.** שם ה"א. **יד.** שם פ"ז הי"ח. **טו.** חינוך. **טז.** רמב"ם שם פ"ז הי"ז. **יז.** שם פ"ט ה"ז. **יח.** שם ה"י. **יט.** שם פ"י ה"ח וברדב"ז, ועיין מנחת חינוך מצוה רפ"א. **כ.** רמב"ם שם ה"ה. **כא.** שם ה"ו.

מִצְוָה רפא

תּוֹשָׁב כֹּהֵן וְשָׂכִיר לֹא יֹאכְלוּ בִּתְרוּמָה (לא תעשה קע״ד)

הַזְהִיר הַקָּדוֹשׁ בָּרוּךְ הוּא שֶׁלֹּא יֹאכַל תּוֹשָׁב כֹּהֵן וּשְׂכִירוֹ **תְּרוּמָה**, שֶׁנֶּאֱמַר (ויקרא כב, י) ״תּוֹשָׁב כֹּהֵן וְשָׂכִיר לֹא יֹאכַל קֹדֶשׁ״.

מִשְׁרְשֵׁי הַמִּצְוָה. מַה שֶׁנֶּאֱמַר בַּמִּצְוָה הַקּוֹדֶמֶת, וּלְפִי שֶׁאָמְרָה הַתּוֹרָה (שם, יא) ״כֹּהֵן כִּי יִקְנֶה נֶפֶשׁ קִנְיַן כַּסְפּוֹ וְיִלִיד בֵּיתוֹ הֵם יֹאכְלוּ בְלַחְמוֹ״, וְהִשְׁוָה הַכָּתוּב קִנְיַן כַּסְפּוֹ לִילִיד בֵּיתוֹ וּמִכָּאן שֶׁמָּמוֹנוֹ שֶׁל אָדָם כְּגוּפוֹ, וְהָעֶבֶד כְּנַעֲנִי נִקְרָא דָּמָיו כְּיָוֹן שֶׁגּוּפוֹ קָנוּי לוֹ. וְלָכֵן הִזְהִיר הַכָּתוּב שֶׁ״תּוֹשָׁב כֹּהֵן וּשְׂכִירוֹ״ לֹא יֹאכְלוּ בְּלַחְמוֹ לְפִי שֶׁאֵינָם קִנְיַן כַּסְפּוֹ, שֶׁהַשָּׂכִיר הוּא שָׂכִיר לְשָׁנִים וְהַתּוֹשָׁב עַד הַיּוֹבֵל, וְכֻלָּם לְזָר נֶחְשְׁבוּ. אַף שֶׁיֵּשׁ לוֹ בָּהֶם קִנְיָן לִזְמַן, לֹא חָשׁוּב קִנְיָן גָּמוּר לֶאֱכֹל בִּתְרוּמָה (טעמי מצות (לר״מ הבבלי) לא תעשה קסו, ועיין חינוך מצוה רפ-רפא). וּמִזֶּה הַטַּעַם עֶבֶד כְּנַעֲנִי אוֹכֵל בִּתְרוּמָה אַף

משנה הלכות

רפא) גדרי האיסור. תושב כהן ושכירו אסורין לאכול בתרומה, ונכלל בזה תרומת מעשר וחלה וביכורים דכולהו איקרי תרומה[א], ותושב זה ישראל הנמכר לכהן ונרצע או אפילו עכו״ם שהשכיר עצמו לכהן לעולם. ושכיר זה שכיר לשנים, ותרווייהו אינם קנין כספו, עבד עברי הרי הוא כתושב ושכיר ואינו אוכל שהרי יוצא ביובל, זה הכלל כל שאינו קנין כספו של כהן ואין גופו קנוי לו הרי הוא כזר לתרומה, ואפילו שקיבל עליו הכהן לזונו[ב]. שומרת ליבם כהן אינה אוכלת בתרומה[ג].

שיעור התרומה והתשלומין. ושיעורו בכזית[ד], ותרומה ותרומת מעשר וחלה וביכורים כולם מצטרפים לכזית לחייב מיתה ולשלם קרן וחומש[ה]. והקרן והחומש בשוגג אינו משתלם אלא ממין שאכל, ואם שילם ממין אחר אינו תשלומין[ו]. ובמשנה למלך מסתפק באכל חצי זית תרומה וחצי זית ביכורים וצריך לשלם שויה, ותרומה בזול, אם צריך לשלם דמי תרומה או ביכורים, ולמשל כזית תרומה שוה פרוטה ופחות מזית חולין שרוצה לשלם גם כן שוה פרוטה, ובמנחת חינוך מסופק בקרן וחומש

רפא) א. מנחת חינוך מצוה ר״פ. **ב.** רמב״ם הל׳ תרומות פ״ו ה״ה. **ג.** שם פ״ח ה״ה. **ד.** שם פ״י ה״ב. **ה.** שם ה״ד. **ו.** שם הי״ח.

שֶׁיִּשְׂרָאֵל גְּמוּר אֵינוֹ אוֹכֵל דְּהָווּ זָר כְּבַמִּצְוָה הַקּוֹדֶמֶת, וְגַם בֶּהֱמַת כֹּהֵן אוֹכֶלֶת בִּתְרוּמָה, וְאֵשֶׁת כֹּהֵן שֶׁאוֹכֶלֶת מִשּׁוּם דְּאִשְׁתּוֹ כְּגוּפוֹ, וְעוֹד כִּי הִיא גַּם בֶּן קְנָיַן כַּסְפּוֹ הִיא, וּבְפֵרוּשׁ אָמְרוּ (קידושין ב.) 'הָאִשָּׁה נִקְנֵית' וְיָלִיף 'קִיחָה קִיחָה מִשְּׂדֵה עֶפְרוֹן' (שם) וְהָבֵן זֶה.

הציונים עיין במצוה הקודמת.

מִצְוָה רפב

שֶׁלֹּא יאכַל עֲרֵל תְּרוּמָה (לא תעשה קע"ה)

הַזְהִיר הַקָּדוֹשׁ בָּרוּךְ הוּא שֶׁלֹּא יֹאכַל כֹּהֵן עֲרֵל תְּרוּמָה, וְנִלְמָד מִצְוָה זוֹ בִּגְזֵרָה שָׁוָה, שֶׁנֶּאֱמַר (שמות יב, מה) 'תּוֹשָׁב שָׂכִיר' בְּפֶסַח, וְנֶאֱמַר (ויקרא כב, י) תּוֹשָׁב שָׂכִיר בִּתְרוּמָה, מַה תּוֹשָׁב שָׂכִיר הָאָמוּר בְּפֶסַח עָרֵל אָסוּר בּוֹ הָכִי נַמִּי בִּתְרוּמָה, וְהוּא הַדִּין לִשְׁאָר קָדָשִׁים שֶׁעָרֵל אָסוּר בָּהֶם.

משנה הלכות

שמשלם אם נתפס בקדושת תרומה או ביכורים, ונפקא מינה לאכלו חוץ לחומה. תרומת חוץ לארץ אין משלמין עליו החומש[ז]. תרומת מעשר של דמאי משלמין חומש כדי שלא יזלזלו בה[ח].

כללים. ושוגג של תרומה נקרא אף על פי שידע שהיא תרומה ושהוא מוזהר עליה אלא שלא ידע שחייבין עליה מיתה הרי זו שוגג[ט]. ונוהג בכהנים בזמן שהתרומה נוהג. בזכרים ונקבות.

רפב) גדר האיסור. כהן ערל שלא מל מיום השמיני ואילך אסור לאכול בתרומה ותרומת מעשר וחלה[א].

מתו אחיו מחמת מילה. ודעת רש"י (יבמות ע. ד"ה כהן) ותוספות (שם ד"ה הערל) והחינוך וכן נראה דעת הרמב"ם ז"ל, דבין שלא מל בשוגג ובין במזיד ואפילו באונס כגון שמתו אחיו מחמת מילה ויראת המות מנעתו מלימול, מכל מקום כיון שהוא ערל אסור בתרומה, אבל דעת ר"ת בתוס' חגיגה (ד: ד"ה דמרבה ערל) ובזבחים (כב: ד"ה ערל) דמתו אחיו מחמת מילה לאו ערל הוא כיון דאינו רשאי למול, ובמקום אחר הבאתי[ב] דהיראים הכריח מהירושלמי (שבת פ' ר"א דמילה ה"ה) 'שמואל אמר אחזתו חמה נותנין לו ל' יום, אותן ל' יום מהו לסוכו שמן של תרומה מן הדא הערל וכל טמאין לא יאכלו

ז. שם הי"א. **ח.** שם ה"ד. **ט.** שם ה"א. **רפב) א.** רמב"ם הל' תרומות פ"ז ה"י. ועיין מנחת חינוך מצוה ר"פ.
ב. עיין משנה הלכות חידושי פסחים ס.